

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5382/2534

นาย บำรุง วงศ์ ชุมพิศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 207, มาตรา 224

พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา 28

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2497 มาตรา

ตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 บัญญัติไว้ว่า เมื่อตกลงเรื่องค่าทดแทนกันไม่ได้ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับ โดยอนุโลม แต่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 มิได้กำหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่อนุญาตตุลาการที่คู่กรณีตั้งขึ้นไม่สามารถชี้ขาดด้วยเสียงข้างมากได้ จึงต้องนำ ป.พ.พ. มาตรา 224 มาบังคับใช้ เมื่อจำเลยเข้าใช้ที่ดิน ของโจทก์ จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันนั้นเป็นต้นไป.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของโจทก์ 13 ไร่ 3 งาน 97.6 ตารางวา โจทก์ต้องรื้อถอนโรงเรือน ตัดฟันต้นยางพารากล้ายางพารา ต้นมะพร้าว และต้นไม้อื่น ๆ รวมค่าเสียหายทั้งหมด 3,537,672 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยให้การว่า จำเลยเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินโจทก์ 13 ไร่ 27.5 ตารางวา ค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับจริงเป็นเงิน 416,533.16 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 652,240.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าทดแทนแก่โจทก์รวม 1,142,366.66 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วันที่จำเลยมีหนังสือไปถึงโจทก์นัดโจทก์ตรวจสอบทรัพย์สินของโจทก์ที่จำเลยจะวางสายไฟฟ้าผ่านนั้น ทั้งโจทก์และจำเลยยังไมู้จำนวนเนื้อที่ดินที่สายไฟฟ้าจะผ่านจะต้องตัดฟันต้นไม้กี่ต้น และรื้อถอนโรงเรือนมากน้อยเพียงใด จำเลยจึงไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้โจทก์เท่าใด การที่จำเลยไม่จ่ายค่าทดแทนให้โจทก์จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด อย่างไรก็ตามภายหลังที่มีการสำรวจทรัพย์สินของโจทก์ที่เสียหายแล้ว จำเลยเรียกให้โจทก์ไปรับค่าทดแทนการที่โจทก์ไม่ยอมรับเพราะเห็นว่าเป็นจำนวนที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าโจทก์ตกเป็นผู้ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 207 มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตราเท่าใด ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ว่าตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 ที่แก้ไขแล้ว บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในเรื่องการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการซึ่งขณะเกิดข้อพิพาทเรื่องค่าทดแทนนี้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 ใช้บังคับอยู่ก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดเรื่องดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนในระหว่างที่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าไว้คงมีแต่เรื่องดอกเบี้ยกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าทดแทนให้โจทก์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตกลงกันได้หรือวันที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดแล้วตามมาตรา 30 แต่คดีนี้โจทก์และจำเลยตกลงเรื่องค่าทดแทนกันไม่ได้และอนุญาโตตุลาการไม่สามารถชี้ขาดด้วยเสียงข้างมากได้ จึงไม่อาจนำกฎหมายมาตราดังกล่าวมาใช้บังคับได้ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 มาใช้บังคับซึ่งบัญญัติว่าหนี้เงินนั้นท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยจะต้องเสียดอกเบี้ยให้โจทก์เมื่อใด เห็นว่าจำเลยได้เข้าไปตัดฟันต้นไม้ในที่ดินของโจทก์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2527 ปรากฏตามบันทึกการตัดฟันและตรวจนับต้นไม้ เอกสารหมาย จ.4 จึงถือได้ว่าจำเลยได้เข้าไปใช้ที่ดินของโจทก์แล้วจำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยในเงินค่าทดแทนนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 587,377.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3.

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ